Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „НАНОВИЦА", ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, СКЛЮЧЕН НА 28 АВГУСТ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „СЕДИМЕНТ ПРИВАТ" АД, ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2008 Г. И С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 31 МАЙ 2019 Г.

Днес, 03.12.....2024 г. /.....две хиляди двадесет и четвърта година/ в гр. София, Република България на основание:

- Решение № 630 на Министерския съвет от 3 септември 2024 г.;

- чл. 3, ал. 2 и чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Нановица", община Тетевен, област Ловеч, сключен на 28 август 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Седимент приват" АД, гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 19 февруари 2008 г. и Допълнително споразумение № 2 от 31 май 2019 г. („Договора"), между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Владимир Малинов, наричан за краткост **„Концедент"**

и

"БИОМИНЕРАЛ" ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202957624 със седалище и адрес на управление гр. Ябланица 5750, ул. „Ген. Гурко" № 104, представлявано заедно от управителите Николай Нейков и Ивелина Атанасова, наричан за краткост **„Концесионер",**

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Нановица", област Ловеч, се удължава с 25 (двадесет и пет) години, считано от 23 април 2024 г.

(2) Срокът на концесията се удължава при условията на сключения договор и на Решение № ...630 на Министерския съвет от 3 септември 2024 г.

Чл. 2. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от влизане в сила на решението по чл. 3, ал. 2 на компетентния орган по опазване на околната среда и водите, да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора до 23 април 2049 г.;

2. изменение на проекта по чл. 6, т. 3 от концесионния договор за рекултивация на концесионната площ по чл. 2, ал. 1, т. 1 (изменен цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), за срока на действието на договора до 23 април 2049 г., представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката при необходимост и на всеки 5 (пет) години от срока на удължаването актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация и рекултивация на засегнатите земи или консервация на миннодобивния обект за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) Годишните работни проекти по чл. 6, т. 4 от договора за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 или т. 2 или ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

(4) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

Чл. 3. (1) В срок до два месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и предоставя в Министерството на енергетиката копие от уведомлението.

(2) Проектите по чл. 2, ал. 1 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 2, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка с министъра на енергетиката;

Чл. 4. (1) В срок до 30 дни от съгласуването на проекта по чл. 2, ал. 1, т. 2, изречение първо концесионерът се задължава да внесе дължимите вноски от обезпечението по чл. 16, ал. 4 от Договора, чиито падеж е настъпил към датата на съгласуване на проекта. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по предходното изречение, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 38, ал. 2 от Договора.

(2) Дължимата вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4 от договора за всяка година от срока на удължаването на концесията, представлява 1/25 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в изменения цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

Чл. 5. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът представя в Министерството на енергетиката:

1. отчет, изготвен в съответствие с „Образец-отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства" – приложение, неразделна част от настоящото допълнително споразумение, за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение;

2. документация по чл. 6, т. 15 от Договора за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на предоставяне на отчета по ал. 1, т. 1, концесионерът заплаща дължимото концесионно плащане с начислен ДДС за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 и 2 концесионерът дължи неустойката по чл. 38, ал. 1 от Договора, така както е изменена с настоящото споразумение. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 2 концесионерът дължи лихвата по чл. 37, ал. 1 от Договора.

Чл. 6. (1) Навсякъде в договора, освен в преамбюла и в чл. 6, т. 2, думите „министъра/ът на регионалното развитие и благоустройството" и „Министерство/то на регионалното развитие и благоустройството" се заменят съответно с „министъра/ът на енергетиката" и „Министерство/то на енергетиката", думите „община Тетевен" се заменят с „община Ябланица".

(2) Навсякъде в Договора думите „гаранция/и за изпълнение на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по концесията терени" се заменят с „финансово/и обезпечение/я за изпълнение на дейностите по ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи".

(3) Навсякъде в Договора думите „по чл. 2, т. 6 от ЗПБ" се заменят с „по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ".

Чл. 7. Член 5 от Договора се изменя така:

1. в т. 2 думите „и върху технологичните отпадъци" се заличават;

2. Създава се т. 6 със следното съдържание:

„6. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията; с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;"

Чл. 8. Член 6 от Договора се изменя и допълва така:

1. Точка 4 се изменя така:

„4. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката, а при необходимост и на други компетентни държавни органи годишен работен проект за добив и първична преработка и годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;"

2. Точка 11 се изменя така:

„11. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица;"

3. Точка 12 се изменя така:„12. да съставя и да води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;"

4. Точка 13 се изменя така:

„13. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето й на третите лица по чл. 34 с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване условие на поверителност."

5. Създава се т. 22 със следното съдържание:

„22. при установяване на негативно влияние или увреждане на повърхностни и подземни води, дейностите по добиване да се прекратят незабавно, за което се уведомява Министерството на енергетиката и Басейнова дирекция „Дунавски район"."

Чл. 9. Член 7, т. 2 от Договора се изменя така:

„2. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;"

Чл. 10. Член 8 от Договора се допълва, като се създава т. 5 със следното съдържание:

„5. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера."

Чл. 11. Член 10, ал. 2 от Договора се изменя и допълва така:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

2. в т. 4 думите „Министерството на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

3. точка 9 се изменя така:

„9. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;"

4. в т. 10 думите „Министерство на околната среда и водите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката".

5. Създава се т. 13 със следното съдържание

„13. Да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона културното наследство по време на добивните и съпътстващите ги дейности, като при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата."

Чл. 12. В Чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 1, точка 2 се изменя така:

„2. финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.";

2. В ал. 3 се създава т. 5 със следното съдържание:

„5. в случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 4, ДДС, лихви и неустойки, от гаранцията по т. 2, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера."

3. Алинея 9 се изменя така:

а) в т. 1 думите „рекултивационни мероприятия" се заменят с „дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи";

б) в т. 2 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят със „свързани с изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи."

4. Алинея 10 се изменя така:

„(10) Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите."

5. Създават ал. 11 – ал. 14 със следното съдържание:

„(11) При завишаване на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката за изтеклия срок на концесията.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(13) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(14) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите

земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

Чл. 13. Член 17 от Договора се изменя така:

„**Чл. 17.** Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, включително за предотвратяване на свлачищата и ерозията, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 14. В чл. 18 от Договора думите „проекта за рекултивация" се заменят с „проекта по чл. 6, т. 3".

Чл. 15. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1, точки 4 и 5 се изменят така:

„4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от съответните стойности, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „а" – седиментни и метаморфни скали и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а" – скали за трошени фракции, и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата;

5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив на варовици за срока на концесията – 600 куб. м/шестмесечие варовици и предвидените стойности за единица добито подземно богатство, както следва:

- 126 куб. м/шестмесечие - варовици за скалнооблицовъчни материали, и
- 474 куб. м/шестмесечие (1 218 тона) - варовици за трошени фракции."

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Дължимото концесионно плащане, както и дължимия ДДС, се внасят в пълен размер по сметка на Министерство на енергетиката в сроковете по ал. 1, т. 1."

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Концесионерът се задължава в срок до 15 дни след изтичане на всеки отчетен период да представя в Министерството на енергетиката отчета по чл. 23."

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ по бюджета на община Ябланица, част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 (петдесет) на сто, без ДДС."

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 и т. 5 се променят с акт на министъра на

енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне".

6. Създава се ал. 6 със следното съдържание:

„(6) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003г.).Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение."

Чл. 16. Член 29 се изменя и допълва така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в обекта на концесия.

2. Създават се ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:

„(3) Обезщетението по ал. 2 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията.

(4) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 6, т. 3 от договора."

Чл. 17. Член 34, ал. 1 се изменя така:

„(1) Концесионерът има право да сключва договори с трети лица - физически и/или юридически - подизпълнители, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията, без да прехвърля правата и задълженията по този договор."

Чл. 18. Член 37, ал. 1 и 2 се изменят така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане по този договор концесионерът дължи освен главницата, лихва в размер на законната лихва за забава в български лева, както и всички разходи, които концедентът е направил във връзка със събиране на дължимите

от концесионера плащания. В случаите по предходното изречение концедентът уведомява писмено концесионера за размера на дължимите главница, лихви и разходи, като прилага и съответните документи, доказващи извършените плащания, направени във връзка със събиране на вземанията си.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В случай че концесионерът не заплати дължимите суми в указания в уведомлението по ал. 2 срок, концедентът има право да ги събере от гаранцията по чл. 16, ал. 3, т. 2 от договора, като отправи писмено поискване до съответната банка, копие от което се изпраща и на концесионера."

Чл. 19. Чл. 38 се изменя така:

„Чл. 38. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 2, т. 3, т. 4, т. 15 и чл. 24, ал. 3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане, за всяко едно задължение.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2 и т. 3 и/или по ал. 4 във връзка с ал. 6 и по ал. 11, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната дължима гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на съответната дължима гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 3, т. 4 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не-повече от стойността на гаранцията.

(4) При неизпълнение на задълженията за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение по чл. 16, ал. 4 концедентът има право да събере дължимата сума от гаранцията по чл. 16, ал. 3, т. 2 от този договор.

(5) Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила."

Чл. 20. Член 39 от договора се изменя както следва:

„Чл. 39. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение, на някое от задълженията по този договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да

бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 работни дни. Изпълнението на задължението в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от ЗПБ.

(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 21. Член 41 от договора се изменя както следва:

„Чл. 41. (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.

(2) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(3) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката междуведомствена комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

Чл. 22. Създава се член 41а със следното съдържание:

„Чл. 41а. (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

(5) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 3 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(6) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 3, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 23. В член 44, т. 2 думите „непряко обекта на концесия или неговото използване" се заменят с „пряко използването на обекта на концесия".

Чл. 24. В чл. 45 точка 2 се заличава.

Чл. 25. Член 51 се изменя така:

„Чл. 51. За целите на този договор:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА/ЗАКОНОДАТЕЛСТВО са действащите към всеки момент от действието на концесионния договор български закони и подзаконови нормативни актове.

2. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ означава работен проект за добив и първична преработка за целия срок на предоставената концесия, който включва общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията и съдържа данни за техния общ обем, техническите и технологичните решения, сроковете за изпълнение на предвижданите геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектът следва да се изготви в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013г. /обн. ДВ, бр. 95 от 01.11.2013г./. Цялостният работен проект задължително съдържа като приложение копие от Решение на компетентния орган по околна среда, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

3. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – означава годишен работен проект за календарна година, който включва подробни данни и разчети за техническите и технологичните решения, обема на геологопроучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектите следва да са изготвени в съответствие с Наредбата за изискванията

към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн. ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.).

4. ПРОЕКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ НА МИННОДОБИВНИЯ ОБЕКТ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ В КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ – проект, който съдържа изчерпателни данни за обема, техническото изпълнение и сроковете за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве и културните ценности.

Цялостният и годишните проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ са неразделна част от цялостния и годишните работни проекти за добив и първична преработка и съдържат текстова и графична част. Текстовата и графичната част се оформят съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване.

5. ИНВЕСТИЦИИ – разходи за придобиване, разширяване и възстановяване на дълготрайни материални активи, за опазване и възстановяване на околната среда, за допроучване на обекта на концесия и/или за внедряване на технологии и/или информационни системи и/или за придобиване на патенти, лицензии и ноу-хау, свързани с дейностите по концесията, извършени от концесионера със собствени средства и/или със средства, предоставени му от трети лица чрез каквито и да е допустими по българското законодателство финансови инструменти, включително кредитиране.

6. ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО /НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА/ е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което прави обективно невъзможно изпълнението на задължение, различно от парично задължение, на страна по този договор, и което не може да й бъде вменено във вина, включително природни бедствия, пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение, неблагоприятни атмосферни условия, стихийни бедствия, враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия (обявени или необявени), граждански безредици, въстания, стачки, бунтове, акт, действие или бездействие на компетентен административен орган. За непреодолима сила се счита и непостигане на съгласие или отказ на който и да е от собствениците на имоти, разположени в границата на находище

„Нановица", необходими за реализиране на миннодобивните дейности, да преговаря за даване на съгласие за учредяване на вещно право на ползване на съответния имот. Наличието на посочените обстоятелства ще се доказва от концесионера с копие на нотариална покана, получена от адресата й и/или констативен протокол, съставен по реда на член 593 от ГПК, придружени с доказателства и мотиви, от които е видно, че съгласието за ползване на всеки един от посочените имоти е абсолютно условие по геоложки съображения за успешното провеждане на миннодобивните работи и постигане на целите на цялостния и годишните работни проекти.

Чл. 26. Член 52 се изменя така:

„Чл. 52. (1) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението.

(2) Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София 1000
ул. „Триадица" №8
Министерство на енергетиката
телефон: 02/9263272; 02/9263197;
факс: 02/9263252
e-mail: e-energy@me.government.bg

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
гр. Ябланица 5750
ул. „Ген. Гурко" № 104
„БИОМИНЕРАЛ" ООД
телефон:
факс:
e-mail: biomineral_5@abv.bg

(3) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната.

(4) В случай на неизпълнение на задължението по предходния член, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл. 27. Чл. 5 от Допълнително споразумение № 2 от 31 май 2019 г. се отменя.

Чл. 28. Приложение № 2 към договора „Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 3 листа" се заменя с Приложението към настоящото допълнително споразумение.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 14 (четиринадесет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – един за концедента и един за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни

богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Нановица", община Тетевен, област Ловеч, сключен на 28 август 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Седимент приват" АД, гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 19 февруари 2008 г. и Допълнително споразумение № 2 от 31 май 2019 г. и влиза в сила от 23 април 2024 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

НИКОЛАЙ НЕЙКОВ

УПРАВИТЕЛ

.....

ИВЕЛИНА АТАНАСОВА

УПРАВИТЕЛ

Оригинал

ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Нановица"
Подземно богатство:	Варовици
Концесионен договор от:	..... г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство	$м^3$	
2.	Рандеман на блокове	%	21
3.	Добито количество плочи (р.1 х р.2)	$м^2$	
4.	Дебелина на плочи	м	
5.	Добито подземно богатство за плочи цепени (р.3 х р.4)	$м^3$	
6.	База за изчисляване на концесионното плащане – среднопретеглена продажна цена на плочи цепени	лв./$м^3$	
7.	Процентен размер на концесионното плащане	%	4
8.	Концесионно плащане за единица добито подземно богатство (р. 6 х р. 7/100)	лв./ $м^3$	
9.	Концесионно плащане за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./ $м^3$	10,00
10.	Индексирано концесионно плащане за единица добито подземно богатство за плочи цепени, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г.	лв./ м3	
11.	Индекс на изменение на цената на скалнооблицовъчните материали за 20..... г.		
12.	Индексирано концесионно плащане за единица добито подземно богатство за плочи цепени, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р.10 х р.11)	лв./ $м^3$	
13.	Концесионно плащане за добито количество плочи цепени (р.5 х по-голямата стойност между р.8 и р.12)	лева	
14.	Добито подземно богатство за камък трошен (р.1 – р.5)	$м^3$	
15.	Обемно тегло	т/ $м^3$	2.57
16.	Добито подземно богатство за камък трошен (р.14 х р.15)	тона	
17.	База за изчисляване на концесионното плащане – среднопретеглена продажна цена на камък трошен	лв./т	
18.	Процентен размер на концесионното плащане	%	7
19.	Концесионно плащане за единица добито подземно богатство (р. 17 х р. 18/100)	лв./т	
20.	Концесионно плащане за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,30
21.	Индексирано концесионно плащане за единица добито подземно богатство за камък трошен, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г.	лв./т	
22.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.		

23.	Индексирано концесионно плащане за единица добито подземно богатство за камък трошен, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за 20..... г. (р.21 х р.22)	лв./т	
24.	Концесионно плащане за добито количество подземно богатство за камък трошен (р.16 х по-голямата стойност между р.19 и р.23)	лева	
25.	Общо дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (р.13 + р. 24)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ПЛАЩАНЕ**		
26.	Количество добито подземно богатство за скалнооблицовъчни материали, прието като база за изчисляване на минималния размер	$м^3$/6 мес.	126
27.	Минимално концесионно плащане за добито количество подземно богатство за скално-облицовъчни цели (р.26 х по-голямата стойност от р.9 и р.12)	лева	
28.	Количество добито подземно богатство за камък трошен, прието като база за изчисляване на минималния размер	тона/6 мес.	1 218
29.	Минимално концесионно плащане за добито количество подземно богатство за строителни цели (р.28 х по-голямата стойност от р.20 и р.23)	лева	
30.	Минимално концесионно плащане, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 (р. 27 + р. 29)		
31.	Дължимо концесионно плащане за отчетния период, (по-голямата сума от р. 25 и р. 30), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 31 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Ябланица (р. 31 х 50%)	лева	
32.	Дължим ДДС (р. 31 х 20%)	лева	
33.	Обща сума за внасяне (р. 31 + р. 32)	лева	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР: _____

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).